PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Reconstitution de carrière et réparation du préjudice

10-115 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (16 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'administration doit replacer l'agent dans la position exacte qu'il aurait occupée sans la mesure annulée.
2. Pour l'avancement au choix, l'administration doit assurer les chances d'avancement légitimes en retenant la moyenne des avancements obtenus par les collègues de même niveau.
3. La réparation du préjudice inclut désormais la perte des primes et indemnités ayant une chance sérieuse d'être perçues.

Reconstitution de la carrière de l'agent

Notion	À retenir
Modalités de reconstitution	L'administration doit replacer l'agent dans la **position exacte** qu'il aurait occupée sans la mesure annulée. Si atteinte aux droits d'autrui, une **compensation** est due.
Avancement au choix	L'administration doit assurer les **chances d'avancement** légitimes. Elle retient la **moyenne des avancements** obtenus par les fonctionnaires de même niveau restés en fonctions.
Extension des droits	S'étend aux **avancements sur concours** et aux **droits sociaux** (pension). L'administration doit verser les **cotisations** nécessaires (**CE, 23 décembre 2011**).

Limites au droit de reconstitution

Notion	À retenir
Protection des tiers	Droit non absolu : doit être compatible avec les **autres droits individuels**. L'administration doit apporter une **compensation** aux tiers lésés (**CE, Sect., 29 juillet 1932, Association des fonctionnaires de la marine**).
Effets de l'annulation	L'annulation d'une décision sur l'ancienneté (via **décret illégal**) n'entraîne pas l'annulation des **autres décisions** prises sur ce même décret (**CE, Sect., 3 décembre 1954, Sieur X...**).
Délais de recours	Si le refus de réintégration n'est pas attaqué dans les délais, il devient **définitif**, créant des **droits au profit des collègues** (**CE, 4 février 1955, Sieur X...**).

Modalités de mise en œuvre de la reconstitution

Notion	À retenir
Application des textes	Décisions conformes aux textes en vigueur à la **date de l'effet rétroactif** ; accomplissement préalable de **toutes les procédures** prévues.
Consultation des organismes	Organisme consulté dans sa composition à la **date de l'effet rétroactif** ; si impossible, **composition actuelle** si **garanties équivalentes** (**CE, Sect., 14/02/1997**).

Réparation du préjudice subi par l'agent

Notion	À retenir
Évolution de la réparation	Passage de la **théorie du traitement** (intégralité des traitements) à la **théorie de l'indemnité** (compensation du préjudice) : **Deberles**, **CE, Ass., 7 avril 1933**.
Modalités de calcul	L'indemnisation repose sur la **perte du traitement** déduction faite des **revenus perçus** par l'agent s'il a retrouvé un emploi entre la **radiation** et la **réintégration**.
Primes et indemnités	Prise en compte de la perte des primes si l'agent en avait une **chance sérieuse de bénéficier** (**CE, Commune d'Ajaccio, 6 décembre 2013, n° 365155**). Exclut les sommes compensant des **frais**, **charges** ou **contraintes**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la simplicité de l'avancement d'échelon avec celle de l'avancement au choix.
- ⚠ Croire que le droit à la reconstitution de carrière est un droit absolu sans égard pour les droits des tiers.
- ⚠ Penser que l'annulation d'une décision prise sur la base d'un décret illégal entraîne l'annulation de toutes les autres décisions prises sur ce décret.
- ⚠ Limiter la réparation du préjudice au seul versement des traitements.
- ⚠ Appliquer les textes en vigueur au moment de la décision plutôt qu'à la date de leur effet rétroactif.

Sigles et définitions

CE	Conseil d'État, organisme dont les décisions et la jurisprudence structurent le droit de la fonction publique.
DGAFP	Direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Reconstitution de la carrière	Obligation pour l'administration de replacer l'agent dans la position exacte qu'il aurait occupée s'il n'avait pas fait l'objet de la mesure annulée.
Théorie du traitement	Principe consistant pour l'administration à verser à l'agent l'ensemble des traitements qu'il aurait dû percevoir.
Théorie de l'indemnité	Principe de versement d'une indemnisation à l'agent, consacré par la décision Deberles.
Avancement au choix	Forme d'avancement délicate à reconstituer car elle doit garantir les chances d'avancement de l'agent selon la réglementation en vigueur.
Avancement sur concours	Catégorie d'avancement dont la reconstitution est désormais reconnue par la jurisprudence.
Reconstitution des droits sociaux	Obligation de rétablir les droits de l'agent, notamment ses droits à pension, impliquant le versement des cotisations nécessaires.

Auto-test

1. Comment l'administration calcule-t-elle les chances d'avancement pour un avancement au choix ?
2. Sur quelle base est calculée l'indemnité de l'agent illégalement évincé ?
3. Que doit faire l'administration concernant les droits à pension lors de la reconstitution ?
4. L'annulation d'une décision sur la base d'un décret illégal entraîne-t-elle l'annulation des autres décisions prises sur ce décret ?
5. Quels éléments sont inclus dans la réparation selon la décision Commune d'Ajaccio du 6 décembre 2013 ?

Réponses : **1.** En comptant la moyenne des avancements obtenus par ses collègues de même niveau. · **2.** La perte de traitement, moins les revenus perçus s'il a retrouvé un emploi entre radiation et réintégration. · **3.** Elle doit assurer la reconstitution des droits sociaux en versant les cotisations nécessaires. · **4.** Non. · **5.** La perte des primes et indemnités ayant une chance sérieuse d'être perçues.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.